

答案与解析

一、单项选择题

1. 【答案】C

【答案解析】选项 A 错误，该选项描述的是行为能力，权利能力指权利主体享有权利和承担义务的能力，它反映了权利主体取得权利和承担义务的资格；选项 B 错误，民事行为能力才有上述划分，自然人的权利能力一律平等，无等级划分；选项 C 正确，法人从成立时起到终止时止，具有权利能力；选项 D 错误，行为能力以权利能力为前提，无权利能力即无行为能力。

2. 【答案】B

【答案解析】处分行为是指直接导致权利发生变动，并不需要义务人积极履行给付义务的行为，选项 AC 为负担行为；选项 D 属于事实行为，并非法律行为。

3. 【答案】C

【答案解析】单方民事法律行为是根据一方当事人的意思表示而成立的民事法律行为，如撤销权的行使、解除权的行使、效力待定行为的追认、债务的免除等，因此选项 ABD 属于单方民事法律行为；双方民事法律行为是指因两个当事人之间意思表示一致而成立的民事法律行为，如合同，选项 C 为赠与合同，属于双方民事法律行为。

4. 【答案】A

【答案解析】选项 A 正确，选项 D 错误，可撤销的民事法律行为在撤销前已经生效，在被撤销之前，其法律效果可以对抗除撤销权人以外的任何人，一经撤销，其效力溯及至行为开始，即自行为开始时无效。选项 B 错误，可撤销的民事法律行为的撤销，应由撤销权人以撤销行为为之，人民法院不主动干预。选项 C 错误，撤销权的行使时间：①当事人应当自知道或者应当知道撤销事由之日起 1 年内行使撤销权；②重大误解的当事人应自知道或者应当知道撤销事由之日起 90 日内行使撤销权；③当事人受胁迫，应自胁迫行为终止之日起 1 年内行使撤销权；④当事人自民事法律行为发生之日起 5 年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

5. 【答案】D

【答案解析】不可移动，或如移动将损害其价值的物，为不动产，包括土地、海域以及房屋、林木等地上定着物。动产则是指不动产以外的物。故选项 D 为动产，选项 ABC 为不动产。

6. 【答案】A

【答案解析】承担缔约过失责任的情形有：（1）假借订立合同，恶意进行磋商（选项 A 正确）；（2）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；（3）当事人泄露或者不正当地使用在订立合同过程中知悉的商业秘密或者其他应当保密的信息；（4）有其他违背诚实信用原则的行为。选项 BD 应承担的是违约责任，而违约责任产生于合同生效之后；选项 C 应承担的是侵权责任。

7. 【答案】C

【答案解析】合伙协议未约定合伙期限的，合伙人在不给合伙企业事务执行造成不利影响的情况下，可以退伙，但应当提前 30 日通知其他合伙人，故选项 C 正确。

8. 【答案】D

【答案解析】甲私自将合伙企业的财产对外处置，属于无权处分，但第三人丙符合善意取得条件（善意/市价/动产已经交付），故适用善意取得制度，丙可以取得工程机械所有权，合伙企业无权从丙处取回工程机械，选项 A 错误；根据合同相对性，合伙企业与乙没有合同关系，合伙企业无权请求乙返还款项，故选项 B 错误；甲丙的买卖合同自双方意思表示一致时成立，无处分权并不会导致合同不成立，故选项 C 错误；由于丙适用善意取得制度取得了机械设备所有权，合伙企业无权向丙追偿设备，只能向甲追偿所受损失，选项 D 正确。

9. 【答案】A

【答案解析】合伙企业的利润分配、亏损分担，按照合伙协议的约定办理；合伙协议未约定或者约定不明确的，由合伙人协商决定；协商不成的，由合伙人按照实缴出资比例分配、分担；无法确定出资比例的，由合伙人平均分配、分担。因此甲、乙、丙应按 30：30：60，即 1：1：2 的比例分配利润。故选项 A 正确。

10. 【答案】B

【答案解析】合伙企业的生产经营所得和其他所得，由合伙人分别缴纳所得税，故应由乙、丙、丁分别缴纳所得税，选项 B 正确。

11. 【答案】A

【答案解析】根据中国证监会的规定，上市公司董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。故选项 A 正确，选项 BCD 错误。

12. 【答案】B

【答案解析】股东不得以劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或设定担保的财产等作价出资。故选项 B 正确，选项 ACD 可以作为出资。

13. 【答案】A

【答案解析】股东请求公司分配利润的案件，应列公司为被告，故选项 A 正确

。

14. 【答案】A

【答案解析】发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让，故选项 A 正确。

15. 【答案】B

【答案解析】甲为某上市公司董事，符合短线交易“董监高+5%以上股东”的主体资格。其通过配偶的证券账户进行股票买卖的行为也属于短线交易的行为类型。甲于 2018 年 7 月 9 日卖出股票，故 2018 年 1 月 8 日买入的 2 万股不在短线交易的范围内；在 2018 年 1 月 22 日买入的 4 万股在 7 月 9 日卖出应认定为短线交易，相关收益为 4 万元。应当归入公司的金额是 4 万元。

16. 【答案】B

【答案解析】非上市公司定向发行，包括股份有限公司向特定对象发行股票导致股东累计超过 200 人，以及公众公司向特定对象发行股票两种情形。这两种情形，都必须经过中国证监会的核准，而且发行对象必须是中国证监会规定的特定对象，故选项 B 正确。

17. 【答案】D

【答案解析】管理人依法编制的债权登记表，应当提交第一次债权人会议核查，故选项 D 正确。

。

18. 【答案】B

【答案解析】票据金额、日期、收款人名称不得更改，更改的票据无效。故选项 B 可以更改，选项 B 正确，选项 ACD 不得更改。

19. 【答案】C

【答案解析】国有独资公司不设股东会，由国有资产监督管理机构行使股东会职权。国有资产监督管理机构可以授权公司董事会行使股东会的部分职权，决定公司的重大事项，但公司的合并、分立、解散、增减注册资本和发行公司债券，必须由国有资产监督管理机构决定。故选项 ABC 必须由国有资产监督管理机构决定，选项 C 可以由董事会决定。

20. 【答案】C

【答案解析】各级履行出资人职责的机构负责其所出资企业的国有资产评估监管工作。财政部门是金融企业国有资产的监督管理部门。故选项 C 正确。

21. 【答案】C

【答案解析】在反垄断民事诉讼中，当事人可以向人民法院申请 1-2 名具有相应专门知识的人员出庭，就案件的专门性问题进行说明。专家在法庭上提供的意见不属于证据形式，而是作为法官判案的参考依据。故选项 C 正确。

22. 【答案】B

【答案解析】地方各级人民政府及其有关部门应当履行向外国投资者、外商投资企业依法作出的政策承诺以及依法订立的各类合同，不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替等为由违约毁约；因国家利益、社会公共利益需要改变政策承诺、合同约定的，应当依照法定权限和程序进行。故选项 B 正确，选项 ACD 错误。

23. 【答案】A

【答案解析】最惠国待遇是指一国（给惠国）给予另一国（受惠国）的个人、企业、商品等的待遇不低于给惠国给予任何第三国（最惠国）的相应待遇。本题“……待遇……不得低于……非缔约方的……”体现了最惠国待遇。故选项 A 正确。

24. 【答案】D

【答案解析】投资主体直接或者通过其控制的境外企业开展敏感类项目，需要经国家发展改革委核准，题目中为非敏感类境外投资，故无须进行核准，该项目为实行备案管理的项目，选项 BC 均错误。实行备案管理的项目中，投资主体是中央管理企业的，备案机关是国家发展改革委；投资主体是地方企业且中方投资额 3 亿美元及以上的，备案机关是国家发展改革委；投资主体是地方企业且中方投资额 3 亿美元以下的，备案机关是投资主体注册地的省级政府发展改革部门。题目中投资主体为地方企业，中方投资额为 2 亿美元，故应由投资主体注册地的省级政府发展改革部门备案，选项 A 错误，选项 D 正确。

二、多项选择题

1. 【答案】AB

【答案解析】选项 B 正确，法是调整人的行为和社会关系的行为规范。选项 A 正确，选项 C 错误，行为规范大致可以分为两大类：一类是社会规范，调整人与人之间的关系，约束人的行为；法属于社会规范，但并不是唯一的社会规范；另一类是技术规范，调整人与自然、人与劳动工具之间的关系，如度量衡等。选项 D 错误，法不属于道德规范。

2. 【答案】ABC

【答案解析】沉默只有在当事人约定或者符合当事人之间的交易习惯以及法律有明文规定时，才可视为意思表示，故选项 ABC 正确。

3. 【答案】ABCD

【答案解析】原则上，所有动产均可出质；除此之外，债务人或者第三人有权处分的下列权利可以出质：（1）汇票、支票、本票（选项 C 正确）；（2）债券、存款单（选项 A 正确）；（3）仓单、提单（选项 B 正确）；（4）可以转让的基金份额、股权（选项 D 正确）；（5）可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；（6）现有的以及将有的应收账款；（7）法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。故选项 ABCD 均正确。

4. 【答案】BD

【答案解析】甲欠乙的钱属于个人债务，乙欠合伙企业 15 万元，双方债权债务关系主体不一致，所以不得抵销，选项 A 错误；选项 B 正确、选项 C 错误，甲不对乙偿还借款的情形下，乙可以要求甲以从合伙企业中分得的分红用于清偿，但是并不能代位行使甲在合伙企业中的权利；选项 D 正确，乙可以请求人民法院强制执行甲在合伙企业中的财产份额。

5. 【答案】AC

【答案解析】普通合伙企业合伙人有下列情形之一的，当然退伙：（1）作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡（选项 C 正确）；（2）个人丧失偿债能力；（3）作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销，或者被宣告破产（选项 A 正确）；（4）法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具有相关资格而丧失该资格；（5）合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行。故选项 AC 正确，选项 BD 属于除名退伙的法定事由。

6. 【答案】ABD

【答案解析】公司减资的方式有：（1）返还出资或股款（选项 A 正确）；（2）减免出资或者购股义务（选项 B 正确）（3）缩减股权或股份（选项 D 正确）。股东对外转让股权，不影响公司的注册资本。故选项 C 错误，选项 ABD 正确。

7. 【答案】BCD

【答案解析】股东义务有三项：①出资义务（选项 C 正确）；②善意行使股权的义务（选项 B 正确）；③公司出现解散事由后，股东有组织清算的义务（选项 D 正确）。故选项 BCD 正确。

8. 【答案】CD

【答案解析】选项 CD 正确，公开发行的公司债券应当在证券交易所上市交易或者全国股转系统转让；非公开发行的公司债券可以申请在证券交易所、全国股转系统、机构间私募产品报价与服务系统、证券公司柜台转让。

9. 【答案】ACD

【答案解析】选项 A 正确，本票、支票均为见票即付的票据；选项 B 错误，收款人名称属于本票的绝对必要记载事项，未记载收款人名称的本票；选项 C 正确，我国现行法律规定的本票仅为银行本票；选项 D 正确，本票的付款地为相对必要记载事项，本票未记载付款地的，以出票人的营业场所为付款地。

10. 【答案】ABC

【答案解析】国家出资企业及其各级子企业有下列行为之一的，应当对相关资产进行评估：

（1）整体或者部分改建为有限责任公司或者股份有限公司；

（2）以“非”货币资产对外投资（选项 D 错误）；

（3）合并、分立、破产、解散（选项 A 正确）；

（4）非上市公司国有股东股权比例变动；

（5）产权转让（选项 B 正确）；

（6）资产转让、置换（选项 C 正确）；

（7）整体资产或者部分资产租赁给非国有单位；

（8）以非货币资产偿还债务；

（9）资产涉讼；

（10）收购非国有单位的资产；

（11）接受非国有单位以非货币资产出资；

（12）接受非国有单位以非货币资产抵债；

（13）法律、行政法规规定的其他需要进行资产评估的事项。

11. 【答案】ABC

【答案解析】认定不公平的高价和不公平的低价，应当主要考虑下列因素：

①销售价格或者购买价格是否明显高于或者低于其他经营者销售或者购买同种商品的价格（选项 A 正确）；

②销售价格或者购买价格是否明显高于或者明显低于同一经营者在其他相同或者相似市场条件区域销售或者购买商品的价格；

③在成本基本稳定的情况下，是否超过正常幅度提高销售价格或者降低购买价格（选项 B 正确）；

④销售商品的提价幅度是否明显高于成本增长幅度，或者购买商品的降价幅度是否明显高于交易相对人的成本降低幅度（选项 C 正确）；

⑤需要考虑的其他相关因素。

12. 【答案】ABCD

【答案解析】其他交易条件，是指除商品价格、数量之外能够对市场交易产生实质影响的其他因素，包括商品品质、付款条件、交付方式、售后服务、交易选择、技术约束等。故选项 ABCD 均正确。

13. 【答案】ABCD

【答案解析】从对象上看，我国对外贸易法律制度适用于货物进出口（选项 B 正确）、技术进出口（选项 A 正确）、国际服务贸易（选项 C 正确）以及与此相关的知识产权保护（选项 D 正确），故选项 ABCD 均正确。

14. 【答案】ABC

【答案解析】特别提款权货币篮包括美元、欧元、日元、英镑和人民币 5 种货币。故选项 ABC 正确，选项 D 错误

三、案例分析题（本题型共 4 小题 55 分。其中一道小题可以选用中文或英文解答，请仔细阅读答题要求。如使用英文解答，须全部使用英文，答题正确的，增加 5 分。本题型最高得分为 60 分。）

1. 【答案解析】

（1）A 公司对破产申请提出的异议不成立。根据规定，A 公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，已经具备破产原因。相关当事人以对债务人的债务负有连带责任的人未丧失清偿能力为由，主张债务人不具备破产原因的，人民法院应不予支持。

（2）E 律师事务所不得担任本案破产管理人。根据规定，中介机构现在担任或者在人民法院受理破产申请前 3 年内曾经担任债务人、债权人的财务顾问、法律顾问的，可能影响其忠实履行管理人职责，可以认定与本案有利害关系，不得担任本案管理人。

（3）对于 A 公司董事领取的 2017 年 9 月以后的工资，管理人应当追回。根据规定，债务人发生破产原因时，债务人的董事、监事和高级管理人员在普遍拖欠职工工资情况下获取的工资性收入，应当认定为非正常收入，管理人应当追回。

（4）职工对清单记载提出异议并要求管理人更正，管理人不予更正的，职工可以向人民法院提起债权确认诉讼。

（5）对 A 公司提出的驳回破产申请的请求，人民法院不应支持。根据规定，人民法院受理破产申请后至破产宣告前，由于债务人财产的市场价值发生变化导致其在案件受理后资产超过负债乃至破产原因消失的，不影响破产案件的受理和继续审理，人民法院不得裁定驳回申请。

2. 【答案解析】

(1) 甲银行拒绝付款的理由不成立。根据规定，票据债务人不得以自己与出票人之间的抗辩事由对抗持票人，但持票人明知存在抗辩事由而取得票据的除外。

(2) F 公司不能取得票据权利。根据规定，以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得票据的，或者明知有前列情形，出于恶意取得票据的，不得享有票据权利。在本题中，F 公司对 E 公司伙同 D 公司财务人员李某伪造签章取得票据的行为属明知情形，不得享有票据权利。

(3) G 公司取得票据权利。根据规定，虽然 F 公司实质上不享有票据权利，但形式上享有票据权利，G 公司基于善意取得制度，取得票据权利。

(4) G 公司不能向 C 公司追索。根据规定，C 公司并未在票据上签章，并非票据债务人，不承担票据责任。

3. 【答案解析】

(1) 甲公司的主张不成立。根据规定，承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级的，不按无效合同处理。

(2) 丙公司有权拒绝承担塔吊的维修费用。根据规定，在融资租赁合同中，承租人（乙公司）应当履行占有租赁物期间的维修义务。

(3) 丙公司有权要求乙公司在 2021 年 1 月主张解除合同。根据规定，在融资租赁合同中，承租人未按照合同约定的期限和数额支付租金，合同对于欠付租金解除合同的情形没有明确约定，但承租人欠付租金达到两期以上，或者数额达到全部租金 15% 以上，承租人经催告后在合理期限内仍不支付租金的，出租人可以要求解除合同。

(4) 塔吊归丙公司。根据规定，出租人和承租人可以约定租赁期间届满租赁物的归属，对租赁物的归属没有约定或者约定不明确，依照《民法典》的有关规定仍不能确定的，租赁物的所有权归出租人（丙公司）。

(5) 人民法院应予以支持。由于丁公司并非金融机构，故丁和甲之间的借款合同属于民间借贷合同。根据规定，民间借贷合同中，出借人请求借款人按照合同约定利率支付利息的，人民法院应予支持，但是双方约定的利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的除外。由于 1% 的月利率对应 12% 的年利率，低于目前一年期贷款市场报价利率四倍（ $3.85\% \times 4 = 15.4\%$ ），故人民法院应予以支持。

(6) 乙公司的主张成立。根据规定，承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。

(7) 丁公司主张其清偿顺序应在 A 银行之前，人民法院不应予以支持。根据规定，抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿。由于 A 银行的登记顺序在前，其抵押权顺位在先，其清偿顺序应在丁公司之前。

4. 【答案解析】

(1) 新民投资按照重整计划向林木集团注资，构成对林森木业的收购。根据证券法律制度的规定，收购人通过协议、其他安排的方式获得上市公司控制权的，构成间接收购；投资者如实际支配上市公司已发行的具有表决权的股份比例超 30%，即可认为获得上市公司控制权。在本题中，林木集团持有林森木业 45% 的股份；新民投资注资后，将持有林木集团 85% 的股权，可实际支配林森木业股份表决权比例为 45%，超过 30%，可间接实现对林森木业的控制。

(2) 新民投资按照重整计划向林木集团注资，必须向林森木业其他所有股东发出收购要约根据证券法律制度的规定，通过间接收购，收购人拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%的，应当向该公司所有股东发出全面要约。新民投资参与林木集团重整后，实际支配的林森木业股份超过 30%，且不存在豁免要约收购的法定情形，故引发强制要约收购义务。

(3) 新民投资对林森木业的要约收购价格符合证券法律制度的规定。新民投资在要约收购提示性公告日前 6 个月内并未取得过被收购人的股票，且要约价格高于提示性公告日前 30 个交易日该种股票的每日加权平均价格的算术平均值，故其要约收购价格符合法律规定。

(4) 钱某不能辞去独立董事职务。根据证券法律制度的规定，在要约收购期间，被收购公司董事不得辞职。

(5) 林森木业发布《致全体股东报告书》时未聘请独立财务顾问提出专业意见的做法不符合规定。根据证券法律制度的规定，被收购公司董事会应当对收购人的主体资格、资信情况及收购意图进行调查，对要约条件进行分析，对股东是否接受要约提出建议，并聘请独立财务顾问提出专业意见。

(6) 孙某不能撤回预受根据证券法律制度的规定，在要约收购期限届满前 3 个交易日内，预受股东不得撤回其预受。

(7) 李某关于其购买股票时内幕信息尚未形成的主张不成立。李某的行为构成内幕交易。

①新民投资参与林森集团破产重整属于“公司股权结构的重大变化”的情形，属于内幕信息的范畴。根据证券法律制度的规定，影响内幕信息形成的动议、筹划、决策或者执行人员，其动议、筹划、决策或者执行初始时间，应当认定为内幕信息的形成之时。新民投资早在 2021 年 5 月就与赵某开始实质性磋商向林木集团注资事宜，因此本案内幕信息形成于 2021 年 5 月。

②李某为内幕信息知情人。本案内幕信息的敏感期为自 2021 年 5 月至 2021 年 9 月 21 日公告日。内幕信息知情人在内幕信息敏感期内进行了与内幕信息有关的证券交易活动，又无法给出合理理由的，构成内幕交易。